

刑事法律顾问真实对话模版（3组实操版）

模版一：涉嫌故意伤害罪咨询（常见刑事自诉/公诉场景）

咨询人（李先生）：陈律师您好，紧急求助！我弟弟昨天和人发生口角，对方先动手推他，他急了就推了对方一下，结果对方摔倒撞到后脑勺，现在在医院缝了8针，法医初步说可能构成轻伤。今天派出所给我弟弟做了笔录，还说可能要立案，我们现在特别慌，我弟弟这算犯罪吗？会被判刑吗？

刑事法律顾问（陈律师）：李先生您好，先冷静，咱们先理清关键问题。首先，故意伤害罪的核心是“故意非法损害他人身体健康”，结合你说的情况，你弟弟是被对方先动手推搡后反击，属于防卫性质，但防卫是否过当，要看对方的动手力度和你弟弟的反击程度。

咨询人（李先生）：对方就是推了他一下，没造成伤害，我弟弟推他那一下也没使劲，没想到他会摔倒。现在对方家属说要告我们，要我们赔10万，不然就追究刑事责任，我们该怎么办？

刑事法律顾问（陈律师）：第一，先确认伤情，法医鉴定是关键——如果最终鉴定为轻伤，就达到了故意伤害罪的立案标准（刑法第234条，轻伤处三年以下有期徒刑、拘役或者管制）；如果是轻微伤，就不构成刑事犯罪，只需要承担民事赔偿。第二，你弟弟的行为可能构成正当防卫，只要能证明对方先动手、且你弟弟的反击没有超过必要限度，就可以免除或减轻处罚。

咨询人（李先生）：那我们现在要做什么？派出所让明天再去一趟，我弟弟会不会被拘留？我们手里有当时旁边路人的微信，应该能证明对方先动手。

刑事法律顾问（陈律师）：首先，保留好所有证据，包括路人证言、派出所笔录、对方的病历和伤情鉴定报告（后续可以申请重新鉴定）；其次，明天去派出所时，如实陈述事实，重点强调“对方先动手、自己是反击”，不要隐瞒，也不要夸大。目前来看，你弟弟没有造成严重后果，且有防卫情节，大概率不会被刑事拘留，可能会被取保候审。另外，关于赔偿，建议先和对方协商，合理赔偿（医疗费、误工费等），争取对方出具《谅解书》，这对后续从轻处罚甚至不起诉至关重要。

咨询人（李先生）：好的好的，那我们今晚就联系路人取证，明天您能陪我们一起去派出所吗？还有，谅解书怎么写才有效？

刑事法律顾问（陈律师）：可以陪你们去派出所，提前和我对接好时间。谅解书需要对方亲笔书写，明确写明“自愿谅解XXX（你弟弟姓名）的行为，不再追究其刑事责任和民事赔偿责任（或双方已达成赔偿协议）”，并签字按手印，附上对方的身份证复印件，这样才具有法律效力。后续如果对方狮子大开口，我们可以拒绝，走法律程序，由法院判决合理赔偿金额。

模版二：涉嫌诈骗罪咨询（常见经济刑事场景）

咨询人（赵先生）：李律师您好，我被警方传唤了，说我涉嫌诈骗罪，我根本不知道怎么回事！事情是这样的，我前几个月帮一个朋友介绍了一笔生意，朋友说他有一批低价建材，让我帮忙联系买家，我就介绍了一个客户，客户付了20万定金，结果我朋友拿着钱跑了，现在客户报了警，说我和我朋友串通诈骗，警方说我涉嫌共同犯罪，我该怎么办？我一分钱好处都没拿啊！

刑事法律顾问（李律师）：赵先生您好，别慌，诈骗罪的共同犯罪，核心是“明知对方实施诈骗，仍提供帮助、配合，且有共同的犯罪故意”。你现在要明确两个关键点：第一，你在介绍生意时，是否知道你朋友没有实际的建材，是否知道他要骗客户的定金？第二，你是否从中获取了利益（包括好处费、提成等）？

咨询人（李先生）：我真不知道！我认识我朋友好几年了，他以前也做过建材生意，我以为他这次是真的有货，才帮他介绍客户的。而且我确实一分钱好处都没拿，客户的定金直接转给我朋友了，我连转账记录都没有，现在我朋友联系不上，警方就盯着我，说我是共犯。

刑事法律顾问（李律师）：首先，你这种情况，只要能证明自己“不知情”，就不构成共同犯罪。警方认定你涉嫌犯罪，大概率是因为你是介绍人，客户是通过你认识的，但这并不等于你构成犯罪。第二，你现在需要收集证据，证明自己不知情：比如你和朋友的聊天记录（证明你询问过建材的货源、价格，朋友承诺有货）、你和客户的聊天记录（证明你只是介绍，没有承诺担保货物）、以及你没有收取任何好处的证据（银行流水、聊天记录等）。

咨询人（赵先生）：聊天记录我都有，但是我朋友跑了，会不会影响我？警方让我明天去提交证据，还说可能要取保候审，取保候审是什么意思？我会不会被判刑？

刑事法律顾问（李律师）：取保候审不是定罪，只是一种刑事强制措施，意思是你不需要被关押在看守所，在家等待案件侦查、起诉和审判，期间要遵守警方的规定（比如不离开本市、随传随到）。你朋友跑了，不影响你的案件认定，只要你的证据能证明你不知情、没有共同犯罪故意，就可以排除你的刑事责任。明天我陪你去提交证据，帮你向警方说明情况，争取撤销对你的立案，或者作出不起诉决定。另外，后续如果客户起诉你要求民事赔偿，你也可以凭借证据证明自己没有过错，拒绝赔偿。

模版三：涉嫌非法经营罪咨询（企业/个体常见场景）

咨询人（孙女士）：王律师您好，我开了一家小药店，昨天市场监管局和警方一起来检查，说我店里卖的几种进口药品没有中文标签，也没有进口批文，涉嫌非法经营罪，把我店里的药品都查封了，还让我去派出所做了笔录，说要追究我的刑事责任，我真的不知道这是违法的啊！我也是从一个供货商那里进的货，供货商说都是正规的。

刑事法律顾问（王律师）：孙女士您好，非法经营罪的核心是“未经许可，经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品”。进口药品属于国家限制买卖的物品，必须取得《进口药品注册证》，且有中文标签、中文说明书，否则就是非法经营，情节严重的会构成刑事犯罪（刑法第225条，情节严重处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金）。

咨询人（孙女士）：啊？这么严重吗？我开店好几年了，一直从那个供货商那里进货，他每次都给我看一些单据，我也没仔细看，以为只要有单据就是正规的。现在我店里的涉案药品价值大概5万多，我这种情况会被判刑吗？能不能从轻处理？

刑事法律顾问（王律师）：首先，涉案金额5万多，属于“情节较轻”，如果能证明你“主观上不知情”，且积极配合调查、主动上交涉案药品、没有造成危害后果，大概率可以从轻处罚，甚至争取不起诉。其次，你需要收集证据：比如你和供货商的聊天记录、进货单据（证明你是从正规渠道进货，且不知道药品没有进口批文）、你店里的经营记录（证明你没有故意销售非法进口药品）。

咨询人（孙女士）：好的，我现在就去整理这些证据。那我现在要不要联系供货商？还有，市场监管局说要罚款，我需要先交罚款吗？

刑事法律顾问（王律师）：可以联系供货商，让他提供药品的进口批文等相关证明，如果供货商也无法提供，说明他可能也涉嫌违法，你的笔录中可以如实说明供货情况，协助警方追查供货商，这也是从轻处罚的情节。关于罚款，目前案件已经涉及刑事犯罪，行政罚款可以暂时搁置，等刑事案件处理完毕后，再根据结果决定是否需要缴纳。另外，后续你需要立即停止销售此类进口药品，去相关部门办理正规的进口药品经营许可，避免再次触犯法律。明天我陪你去派出所补充证据，帮你向警方说明主观不知情的情况，争取最好的处理结果。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）